

LEY DE SANEAMIENTO DE DOS TRAMOS DEL LÍMITE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE JUNÍN Y PASCO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO

La presente Ley tiene por objeto sanear dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco.

II. FINALIDAD

La finalidad de la presente Ley es garantizar los marcos de referencia que permitan la prestación de bienes y servicios a la población de los departamentos de Junín y Pasco.

III. ANTECEDENTE

El 24 de setiembre de 2025, los Gobernadores Regionales de Junín y Pasco suscribieron un acta de acuerdo de límites respecto a dos (2) tramos de la colindancia entre los departamentos de Junín y Pasco.

IV. MARCO JURÍDICO

El numeral 7) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú señala que es atribución del Congreso de la República aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. De esta norma se desprende tanto la competencia del Congreso de la República para aprobar la demarcación territorial, así como la competencia del Poder Ejecutivo para proponerla.

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República señala que las iniciativas en demarcación territorial corresponden de manera exclusiva al Presidente de la República.

Cabe señalar además que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 125 de la Constitución Política del Perú corresponde al Consejo de Ministros aprobar los proyectos de Ley que el Presidente de la República somete al Congreso de la República.

El numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, modificado por la Ley N° 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT), ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, el cual tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de límites. Tiene competencia, entre otras, para formular anteproyectos de Ley en materia de demarcación territorial.

Adicionalmente, el literal b) del artículo 114 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 199-2025-PCM, señala que es función de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial proponer normas en materia de demarcación territorial.

Por otro lado, el artículo 2 de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, dispone que, en mérito a dicha Ley, el Poder Ejecutivo propone al Congreso de la República un proyecto de Ley para el saneamiento total o parcial de límites interdepartamentales, sobre la base de los límites elaborados por el Poder Ejecutivo que se utilizan para fines de administración en la gestión pública.

Asimismo, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N°31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional aprobado por el Decreto Supremo N°127-2022-PCM, regula el proceso excepcional de delimitación territorial interdepartamental, el cual ha sido implementado por la SDOT.

V. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA LEY

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

Se ha identificado como problema público el alto porcentaje de límites no saneados en el país, en virtud de que aproximadamente el 80% de las circunscripciones del Perú carecen de ellos; en tal sentido, se requiere un adecuado y pronto abordaje dado que el saneamiento de límites tiene un impacto directo en el ejercicio de una adecuada gobernanza territorial, lo cual se traduce en una mejor prestación de servicios para la población.

Las leyes de naturaleza demarcatoria que involucran a los departamentos de Junín y Pasco, no establecen la totalidad de sus límites; por lo que, resulta necesario implementar las acciones que permitan definirlos. Actualmente solo el 52% del referido límite se encuentra saneado; razón por la cual, resulta necesario implementar las acciones que permitan definir el 48% del límite restante de la citada colindancia interdepartamental.

5.2 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA QUE SE PRETENDE REGULAR

Mediante la Ley N° 31463 se estableció un proceso excepcional para circunscripciones distritales, provinciales y departamentales en las que no existen controversias limítrofes, para agilizar el saneamiento de los límites territoriales a nivel nacional.

Asimismo, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional aprobado por el Decreto Supremo N°127-2022-PCM, regula el proceso excepcional de delimitación territorial interdepartamental, el cual ha sido implementado por la SDOT en el presente caso.

En virtud de dicho marco normativo, con Oficio Múltiple N° D000043-2025-PCM-SDOT, de fecha 29 de abril de 2025, la SDOT remitió a los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco el Informe N° D000175-2025-PCM-SSATDOT, que adjunta el Informe N° D000002-2025-PCM-SSATDOT-CLP, ambos de fecha 28 de abril de 2025, en el cual se identifica el límite saneado, tramos saneados o puntos extremos de la colindancia entre los departamentos de Junín y Pasco, tal como lo indica el numeral 13.1 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463.

En la reunión de fecha 28 de mayo de 2025, la SDOT identificó en una representación cartográfica un tramo del límite entre los departamentos de Junín y Pasco a tratar en el marco del proceso de delimitación excepcional, donde no existe controversia limítrofe, que no incluye los tramos saneados o puntos extremos identificados en el Informe N° D000002-2025-PCM-SSATDOT-CLP, de fecha 28 de abril de 2025. Asimismo, en la mencionada reunión, la SDOT informó sobre: (i) el proceso de delimitación excepcional, (ii) el tramo identificado a tratar en el citado proceso y (iii) la elaboración de un cronograma de trabajo.

Posteriormente, en la reunión de fecha 15 de agosto de 2025, los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco, en coordinación con la SDOT, validaron dos tramos del límite interdepartamental que los involucra. Con tales actuaciones se da cumplimiento a lo establecido en los numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463.

Mediante el Oficio Múltiple N° D000133-2025-PCM-SDOT, de fecha 22 de setiembre de 2025, la SDOT remitió a los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco las memorias descriptivas y representación cartográfica de los dos (2) tramos validados y convocó a los gobernadores respectivos a la firma de la correspondiente acta de acuerdo de límites, tal como lo establece el numeral 13.4 del Reglamento de la Ley N° 31463.

De esta manera, el 24 de setiembre de 2025, los Gobernadores Regionales de Junín y Pasco suscribieron el "*Acta de acuerdo de límites entre el Gobierno Regional de Junín y el Gobierno Regional de Pasco*" mediante el cual consensuaron dos (2) tramos de la colindancia entre los mencionados departamentos.

Según lo manifestado por la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial de la SDOT, en su Informe N° D000285-2026-PCM-SSATDOT, de fecha 5 de mayo de 2026, el proceso excepcional de delimitación entre los departamentos de Junín y Pasco se ha implementado conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

5.3 CONTENIDO Y SUSTENTO DE LA LEY

El artículo 1 de la presente Ley precisa el objeto y finalidad de la propuesta normativa, el cual se encuentra referido a sanear dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco.

En el artículo 2 se presentan las memorias descriptivas de los dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco, que se sanean con la presente Ley.

En el artículo 3 se menciona que se acompaña a la presente Ley la representación cartográfica de las memorias descriptivas de los dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco.

5.4 ANÁLISIS SOBRE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA LEY

La presente Ley resulta necesaria, viable y oportuna en tanto permitirá reducir el alto porcentaje de límites no saneados a nivel nacional y, de forma particular, aumentar parcialmente el límite saneado entre los departamentos de Junín y Pasco, contribuyendo de esta manera a una mejor prestación de servicios para la población de dichas circunscripciones.

Mediante el Informe N° D000285-2026-PCM-SSATDOT, de fecha 5 de mayo de 2026 de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial de la SDOT, se da cuenta del cumplimiento del proceso establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado con Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

5.5 PRECISIÓN DEL NUEVO ESTADO QUE GENERA LA LEY

Los tramos que con la presente Ley se sanean comprenden aproximadamente 124 kilómetros, el cual representa aproximadamente el 34% de la colindancia entre los departamentos de Junín y Pasco.

Las memorias descriptivas de los dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco que se sanean con la presente Ley son las siguientes:

- a. Tramo I. Desde la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Paucartambo en un punto de coordenada UTM 441 895 m E y 8 812 354 m N hasta la cumbre de la Loma Huamantiancca en la coordenada UTM 386 554 m E y 8 799 530 m N de referencia (localmente conocido como cerro Antacanchan).**

Inicia en la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Paucartambo en un punto de coordenada UTM 441 895 m E y 8 812 354 m N, continúa por el thalweg del río Paucartambo hasta la desembocadura del río Manto en el río Paucartambo; continúa en dirección sur por la estribación norte del cerro Balcón de Judas hasta su cumbre; continúa por la divisoria de aguas del río Manto con la quebrada Yaupicucho y el río Yungul hasta el punto de coordenada UTM 436 181 m E y 8 805 853 m N; continúa en dirección noroeste por la vaguada de la quebrada Sunec hasta su nacimiento; continúa por el thalweg de la quebrada Sunec hasta su desembocadura en el río Legua; continúa en dirección suroeste por el thalweg del río Legua, hasta el punto de coordenada UTM 423 894 m E y 8 799 995 m N en el thalweg de dicho río; continúa en dirección noroeste por la estribación sureste del cerro

Cuchihuanusa hasta la cota 3771; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del cerro Cuchihuanusa hasta el punto de coordenada UTM 422 867 m E y 8 800 627 m N; continúa por la estribación noroeste del cerro Alpachac hasta la Intersección de dos quebradas sin nombre que dan origen a la quebrada Chaucala en el punto de coordenada UTM 421 272 m E y 8 801 914 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación este del cerro Cuchihuanusa hasta su cumbre en la coordenada UTM 419 327 m E y 8 801 419 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación norte de los cerros Cuchihuanusa y Marcamarca hasta la naciente de una quebrada sin nombre en la coordenada UTM 418 927 m E y 8 802 474 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de dicha quebrada hasta su desembocadura en el río Yachahuanca; continúa en dirección oeste, aguas arriba por el thalweg de las quebradas Yachahuanca, Yuracocshia y Culpachinacanchi hasta la intersección de dos quebradas sin nombre (que dan origen a la quebrada Culpachinacanchi) en el punto de coordenada UTM 410 148 m E y 8 800 609 m N; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el collado entre los cerros Samocuchu y Rancajasa, pasando por los puntos de coordenadas UTM coordenada UTM 409 743 m E y 8 800 309 m N, coordenada UTM 409 209 m E y 8 800 170 m N, coordenada UTM 408 906 m E y 8 800 350 m N hasta el punto de coordenada UTM 408 712 m E y 8 800 361 m N de referencia, en la naciente de la quebrada Huisca; continúa aguas abajo por el thalweg de la quebrada Huisca hasta su intersección con la estribación sur del cerro Samocuchu en el punto de coordenada UTM 408 370 m E y 8 800 288 m N de referencia; continúa en línea recta hasta el thalweg de una quebrada sin nombre en el punto de coordenada UTM 407 877 m E y 8 800 132 m N de referencia; continúa en dirección suroeste, aguas arriba, por el thalweg de dicha quebrada sin nombre hasta su naciente en el punto de coordenada UTM 407 301 m E y 8 799 907 m N; continúa en línea recta hasta la vaguada de un cerro sin nombre en la coordenada UTM 406 922 m E y 8 799 457 m N; continúa en dirección suroeste por dicha vaguada hasta su intersección con la estribación sureste del cerro Parac en el punto de coordenada UTM 406 423 m E y 8 798 270 m N; el límite continúa por la estribación sureste de cerro Parac hasta su cumbre; continúa por la divisoria de aguas de los ríos Paucartambo y Tingo Esquina con las quebradas Puyay y el río Ulcumayo, pasando por la cumbre de los cerros Puñapuyta, Uncuspata, Mariagoyas, Putugashia y el cerro Sancayoc (de cota 4651) hasta la divisoria de aguas de los ríos Tingo Esquina, Paucartambo, Ulcumayo y Palcamayo en un punto de coordenada UTM 395 334 m E y 8 800 545 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres hasta la cumbre del cerro Rinriuchco en el punto de coordenada UTM 391 466 m E y 8 803 640 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la línea de cumbres de los cerros Runtuniocc, Puca Shalla, cerro sin nombre de cota 4612 hasta la cumbre de la Loma Huamantiancca en la coordenada UTM 386 554 m E y 8 799 530 m N de referencia (localmente conocido como cerro Antacanchan).

- b. Tramo II. Desde la naciente del río Mantaro, en el lago Chinchaycocha, en un punto de coordenada UTM 360 256 m E y 8 792 111 m N de referencia hasta la desembocadura del río Palcan en el río Mantaro en el punto de coordenada UTM 367 367 m E y 8 767 129 m N de referencia.**

Inicia en la naciente del río Mantaro, en el lago Chinchaycocha, en un punto de coordenada UTM 360 256 m E y 8 792 111 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg del río Mantaro hasta la desembocadura del río Palcan en el río Mantaro en el punto de coordenada UTM 367 367 m E y 8 767 129 m N de referencia.

Las coordenadas mencionadas en la presente memoria descriptiva corresponden al Sistema de Referencia Cartográfico UTM, Zona 18 Sur, Datum WGS1984.

Las memorias descriptivas precedentes han sido elaboradas empleando las siguientes Cartografías Básicas Oficiales:

1. Instituto Geográfico Nacional (IGN). Carta Nacional, 1:100 000, Cerro de Pasco, hoja 22-k (1649), serie J631, edición 2-IGN. Lima, Perú.
2. Instituto Geográfico Nacional (IGN). Carta Nacional, 1:100 000, Ulcumayo, hoja 22-l (1749), serie J631, edición 1-IGN. Lima, Perú.
3. Instituto Geográfico Nacional (IGN). Carta Nacional, 1:100 000, Ondores, hoja 23-k (1648), serie J631, edición 1-IGN. Lima, Perú.

5.6 DESARROLLO DEL (LOS) OBJETIVO (S) RELACIONADO (S) CON EL PROBLEMA IDENTIFICADO

La presente Ley contribuye al saneamiento de dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco, permitiendo de esta manera que dicho límite se incremente del 52% al 86% aproximadamente.

En base a los antecedentes descritos se justifica la emisión de la **LEY DE SANEAMIENTO DE DOS (2) TRAMOS DEL LÍMITE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE JUNÍN Y PASCO.**

VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE LA LEY

6.1 ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS

La presente Ley no irroga gasto público, más bien permite reducir el alto porcentaje de límites no saneados a nivel nacional y, de forma particular, sanear aproximadamente 124 kilómetros; de esta manera, el límite entre los departamentos de Junín y Pasco pasa del 52% al 86%, beneficiando así a 146 150 habitantes que residen en las zonas colindantes a los tramos que se sanean con la presente Ley.

6.2 ANÁLISIS DE IMPACTOS CUALITATIVOS

Asimismo, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la demarcación territorial según la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, es definir circunscripciones territoriales que garanticen el ejercicio del gobierno y la administración, la presente Ley contribuirá a una mejor administración del territorio de los departamentos de Junín y Pasco.

VII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente Ley no deroga ni modifica ninguna Ley referida al límite entre los departamentos de Junín y Pasco, sino, por el contrario, establece dos (2) tramos de dicha colindancia.

La presente Ley se sustenta en el numeral 7) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que señala que la demarcación territorial es propuesta por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, de acuerdo al numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT-PCM), ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, el cual tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de límites; y, en tal sentido, es competente para formular anteproyectos de ley en materia de demarcación territorial.

Mediante el Decreto Supremo N° 127-2022-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, el cual regula el proceso excepcional para el saneamiento de límites interdepartamentales e intradepartamentales en los que no existen controversias limítrofes.

Asimismo, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional aprobado por el Decreto Supremo N° 127-2022-PCM, regula el proceso excepcional de delimitación territorial interdepartamental, el cual ha sido implementado por la SDOT en el presente caso.

Mediante el Informe N° D000285-2026-PCM-SSATDOT, de fecha 5 de mayo de 2026 de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial de la SDOT, se da cuenta del cumplimiento del proceso establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado con Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Asimismo, se ha verificado que las memorias descriptivas de los tramos establecidos en la presente Ley, no modifican ningún límite.

VIII. ANÁLISIS DE MEJORA REGULATORIA

Mediante el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria.

De acuerdo al numeral 33.2 del artículo 33 del citado reglamento, las entidades públicas del Poder Ejecutivo tienen la obligación de realizar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

No obstante, el literal d) del numeral 41.1 del artículo 41 del referido reglamento, establece que las disposiciones normativas relativas a demarcación territorial se encuentran fuera del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, en tanto que éstas se regulan por sus propias normas.

“Artículo 41. Supuestos que están fuera del alcance de la obligación de presentar expediente AIR Ex Ante a la CMCR

41.1 Las entidades públicas están exceptuadas de presentar expediente AIR Ex Ante a la CMCR, por lo que se encuentran fuera de lo dispuesto en el numeral 33.2 del artículo 33 del presente Reglamento, en los siguientes supuestos:

(...)

d. Disposiciones normativas relativas a la transferencia de competencias o funciones, de demarcación territorial, programas sociales en tanto se regulan por las normas de la materia.

(...)”

En tal sentido, considerando que la presente Ley es una norma de demarcación territorial, que tiene por objeto sanear dos (2) tramos del límite entre los departamentos de Junín y Pasco, ésta no se encuentra comprendida en el Análisis de Impacto Regulatorio - AIR Ex Ante de acuerdo con la excepción prevista en el literal d) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM.

IX. PUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS

Según el artículo 3 “Ámbito de aplicación” del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-JUS, dicho reglamento es aplicable a todas las entidades de la Administración Pública indicadas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que en el ámbito de sus competencias, emitan normas jurídicas de carácter general, así como precedentes constitucionales, judiciales y administrativos y jurisprudencia vinculante.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el numeral 7 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, establece que el Congreso de la República aprueba la demarcación territorial que propone el Poder Ejecutivo. Así, en la medida que el Poder Ejecutivo no aprueba los proyectos de ley en materia de demarcación territorial, tales propuestas no las emite el Poder Ejecutivo por lo que los proyectos de Ley no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del reglamento señalado en el párrafo anterior; razón por la cual, no corresponde la difusión o publicación de las propuestas normativas en materia de demarcación territorial.

Adicionalmente, considerando que el territorio constituye uno de los elementos del Estado peruano conforme lo establece el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, tanto la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, y la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, así como sus reglamentos u otras normas en materia de demarcación territorial, contienen disposiciones relacionadas a la estructura y organización del Estado respecto del elemento territorio; toda vez que al establecer límites de los departamentos, provincias y distritos, así como capitales, permiten organizar al Estado al determinar los espacios en los cuales los gobiernos regionales y locales ejercen sus autonomías, administración y gobierno, que son la base de las autoridades de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales para proporcionar los servicios públicos que requiere la población (conforme a las diversas políticas de gobierno que se tienen aprobadas hasta la fecha).

En tal sentido, las normas (leyes, decretos supremos, resoluciones, entre otras) en materia de demarcación y organización territorial, constituyen disposiciones referidas a la organización del Estado; razón por la cual, las propuestas normativas en dicha materia o que regulen sus procesos, deben exceptuarse de la difusión o prepublicación de los proyectos normativos por referirse a disposiciones de la organización del Estado, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 19.2 del artículo 19 del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-JUS.